

# [문제 1]

## I. 설문(1)

1. 문제의 소재
2. 대위소 법적 성질
3. 대위소 요건 - 피보전채권, 보전필요성, 채무자권리불행사
4. 공동소송 요건 - 주관적요건(65조), 객관적요건(동종절차, 공통관할)
5. 사안해결

\*\*\* 대위소의 성질을 소송담당설로 보는 경우 위 세가지 대위소 요건으로 사안포섭을 해주고, 고유대위권설로 보는 경우, 주장자체로 당사자적격이 인정될 수 있다고 나누어서 기재 가능

\*\*\* 각 공동소송의 적법성을 물었으므로, 공동 소송 요건은 배점은 상대적으로 적게 가져가도 괜찮아 보임. 단, 아예 기재하지 않는 것은 바람직하지 않음

## II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 대위소 법적 성질은 상술
2. 공동소송참가 의의 및 취지
3. 공동소송 참가 요건 - 타, 합, 소
4. 합일확정 요청 여부 - 판(2013다30301)학(소송담당설, 고유대위권설)검
5. 소송물 동일 여부 - 판(2013다30301)
6. 명시적 일부청인 경우 피대위채권 동일 여부 - 판(2013다30301)
7. 기타 소송요건 - 적중기
8. 사안해결

\*\*\* 앞서 참가의 종류에 대한 언급을 간략히 해줄 수 있음, 다만, 두세줄 이상 넘어가면 좋지 않음

\*\*\* 공동소송참가의 심리 방식도 약간 써줄 수 있지만 배점이 크진 않을 것임

\*\*\* 채무자가 알았다고 전제하고 풀 것

\*\*\* 공보참, 보참은 논점 아님

\*\*\* 공소참 요건검토, 판례기재만 해도 배점 충분히 참

# [문제 2]

## I. 설문(1)

### 1. 문제의 소재

### 2. 항소 취하 의의 및 효과

### 3. 부대항소 제기된 상태에서 환송 후 항소심에서 항소취하 가부 -학판검

### 4. 항소취하로 소멸되는 부분 - (파기환송된 정기금 판결 부분에 대한 항소만 소급 소멸, 상고기각된 일시금 판결 부분은 상고심 판결선고시 확정되어 항소취하 효력 받지 않음)

### 5. 사안해결

\*\*\* 환송 후 항소심의 심리범위 같은 내용 간략히 적어줄 순 있으나 배점 크진 않음

\*\*\* 일시금 구한 것에 대해 정기금 판결 한것의 적법성은 출제자 의도 아님(애초에 원고가 일시금 구했는데 ~ 라는 말이 안주어져서 출제자 의도로 보기 힘들)

\*\*\* 불복하지 않은 청구의 확정시기는 출제자 의도 아님

(피고가 항소한 것에 대해 원고도 부대항소 제기하면서 청구취지 확장을 하였기 때문에 항소로 불복하지 않은 부분이 없고, '항소심 판결 선고시 확정된 부분'을 논해줄 것이 없음)

(물음 취지상 '항소취하로 소멸되어 버린 부분에 대해 환송 후 항소심이 심판대상으로 삼아 판결한 것'을 지적하고 있으므로, "상고심 판결 선고시 확정된 부분"을 꺼내들어 심판한 것에 대한 잘못을 지적했다기 보단 "항소취하로 소멸된 부분"을 꺼내들어 심판한 것에 대한 잘못을 지적한 것)

## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

### 2. 항소취하의 효력 - (설1에서 적었으니 간략히만 언급, 또는 설1에 안적이고 설2에 적어도 무관)

### 3. 부대항소 소멸 여부 - (독립/종속부대항소 판단, 상고기간 도과해서 종속 부대항소이므로 소멸)

### 4. 상고심의 판결 방식 - 파기, 재판, 소송종료선언

### 5. 사안해결

# [문제 3]

## I. 설문(1)

### 1. 문제의 소재

### 2. 재판상 청구에 의한 시효중단 - 265조

### 3. 승소확정 판결 후 시효중단 위한 이행의 소 소의 이익

(1)원칙 - 승소확정판결, 기판력, 소의이익 x

(2)예외 - 시효중단을 위한 경우 - 전원합의체 판례 다수/소수의견

### 4. 소의 이익이 있는 경우 후소 심리 방법

(1)확정된 권리 주장할 수 있는 모든 요건 구비되었는지 심리할 수 없음

(2)변종 후 채무소멸 사유는 가능

### 5. 사안해결 - 후소 적법, 피고주장은 변종전 사유이므로 차단되어 주장 불가

## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

### 2. 소송행위 추후보완 의의 및 취지

### 3. 소송행위 추후보완 요건

(1)불변기간 - 항소기간ok

(2)책임질 수 없는 사유

1)처음부터 공시송달 - 원칙/예외 - 병은 책임질 수 없는 사유 인정됨

2)소송도중 공시송달 - 원칙/예외 - 을은 책임질 수 없는 사유 인정되지 않음

### 4. 추후보완 시기

(1)원칙 - 장애사유소멸일2주

(2)예외- 판(판결존재 뿐만 아니라 공시송달로 판결이 이루어진 사실까지 알아야 한다.) - 7.5대법원 사건검색시스템을 통해 판결이 공시송달된 사실 알았다고 볼 수 있다. 따라서 7.5부터 2주의 기간 기산 - 을은 기간 준수, 병은 기간 부준수

### 5. 사안해결 - 을과 병의 추완항소 둘다 부적법

\*\*\* 최신판례 적용여부에 대한 논란이 있음.

“갑이 판결문 사본을 첨부하여 준비서면으로 제출했고, 을과 병은 이 자료들을 송달 받았다”는 문구가 최신판례를 적용할 수 있는 문구임,  
따라서 을과 병이 이 자료들을 송달 받은 뒤로부터 판결의 존재를 알아보는데 통상적으로 소요되는 시간이 경과한 후부터 공시송달로 판결이 이루어진 것을 알았다고 볼 수 있음.

but ...그뒤에 대법원 사건검색시스템을 통해 판결을 검색했으므로 공시송달된 사실을 이 때 알았다고 볼 수 있음

따라서 최신판례 사실관계가 일부 나온 것은 맞지만 기존 공시송달 법리 판례로 풀리는 사안

# [문제 4]

## I. 설문(1)

1. 문제의 소재
2. 대상청구의 종류 - 이행불능대비/집행불능대비
3. 병합의 형태 - 판(본래급부현존 전제 집행불능 대비 전보배상 미리 구하면 현재 급부와 장래 급부의 단순병합)학검
4. 장래이행의소 의의 및 요건 - 장래급부인 대상청구의 적법성 검토
5. 사안해결

\*\*\* 단순병합이 판례이지만 소수설에 따라 부예병으로 풀어도 틀렸다고 보긴 어려움

\*\*\* 병합청구의 요건으로 동종절차, 공통관할 언급 가능

## II. 설문(2)

1. 문제의소재
2. 이심범위 - 단순병합 상소불가분 판학검, 전부판결로 전부이심
3. 심판대상 - 불변금원칙, 불복한 부분에 한하여 심판대상이 됨
4. 사안해결 - 법원판단 부적법

\*\*\* 집행불능 대비 대상청구의 심리방식 (인인/기기) 간략히 적어줄 수 있음

\*\*\* 불변금 원칙 일반론 적어주면 추가 점수 가능

\*\*\* 만약, 설1에서 부예병으로 결론 내렸다면, 예병임을 전제해서 풀기, 다만 답안 작성에 있어 단병으로 보나 부예병으로 보나 차이는 거의 없음